EXPUNERE DE MOTIVE

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, a fost adoptată în vederea transpunerii în dreptul intern a Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Accesul liber la justiție constituie un principiu fundamental al organizării oricărui sistem judiciar democratic, fiind consacrat într-un număr important de documente juridice internaționale, cu semnificații deosebite atât pentru dreptul procesual, cât și pentru dreptul constituțional. La modul general, acesta este definit ca facultatea oricărei persoane de a introduce, după propria sa apreciere, o acțiune în justiție, implicând obligația corelativă a statului ca, prin instanța competentă, să soluționeze acțiunea respectivă în mod corect și într-un termen rezonabil.

Reglementarea posibilității acordării ajutorului public judiciar vizează acele situații în care persoana nu poate face față cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale sau a celor pe care le implică obținerea unor consultații juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție, fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale, constituind așadar o garanție a accesului liber la justiție.

Ajutorul public judiciar poate fi acordat în 4 forme – fără aprecierea oportunității de către instanța de judecată, ci la simpla constatare a îndeplinirii unor condiții de eligibilitate – pentru plata asistenței judiciare sau extrajudiciare prin avocat, plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, plata onorariului executorului judecătoresc și prin scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

În forma inițială, puteau beneficia de ajutor public judiciar prin avansarea în întregime a sumelor necesare de către stat cetățenii Uniunii Europene al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situa sub nivelul de 500 RON, iar pentru cei care nu ajungeau la 800 RON cheltuielile erau acoperite în proporție de 50%. Ulterior, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 251/2011, cele două plafoane au fost coborâte până la nivelurile de 300 RON și respectiv 600 RON, în contextul în care salariul de bază minim brut pe țară era 670 RON, corespunzător unui venit net de 518 RON.

Conform unei statistici realizate cu ajutorul SintactAnalytics.ro la data de 12 iunie 2019, a rezultat că după emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 au fost inițiate peste 3.200 de cauze la nivel național având ca obiect cereri de acordare a ajutorului public judiciar, iar peste jumătate dintre acestea (n.r. 1.792) au fost respinse de către instanțe. Mai mult decât

atât, conform rapoartelor statistice ale Ministerului Justiţiei, în anul 2019 au existat 165 de cereri de ajutor public judiciar, din care numai 117 au fost soluţionate, iar în anul 2020 au existat 168 de cereri de ajutor public judiciar, din care numai 109 au fost soluţionate.

Totodată, având în vedere majorarea semnificativă a salariului de bază minim brut pe ţară – care în anul 2021 a ajuns la 2.300 RON, corespunzător unui venit net de 1.386 RON – la care se adaugă scăderea accentuată a puterii de cumpărare a leului cauzată de inflaţie, menţinerea plafoanelor stabilite cu 10 ani în urmă restrânge sfera beneficiarilor ajutorului public judiciar la un nivel mult mai redus decât cel din anul 2011. În condiţiile în care numeroase persoane care ar fi fost eligibile atunci nu mai îndeplinesc criteriile necesare acum, chiar dacă nivelul de trai al acestora nu a cunoscut o evoluţie pozitivă, asigurarea liberului acces la justiţie a devenit un simplu deziderat pentru o parte a populaţiei.

De asemenea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică pe anul 2020, veniturile totale medii lunare ale populaţiei au fost de 5.216 RON pe gospodărie şi 2.031 RON pe persoană, în timp ce cheltuielile totale medii lunare au fost de 4.372 RON pe gospodărie şi 1.702 RON pe persoană, având aşadar o pondere de 83,8%. Nu în ultimul rând, aceeaşi sursă relevă faptul că pensia medie lunară, determinată luând în calcul pensiile tuturor categoriilor de pensionari, a fost de numai 1.500 RON în anul 2020.

Soluţia propusă prin prezenta iniţiativă legislativă nu doar actualizează valorile vechilor plafoane, reinstaurând astfel respectarea unui drept fundamental pentru o categorie defavorizată de cetăţeni, ci previne totodată reapariţia altor asemenea situaţii injuste în viitor, prin înlocuirea sumelor fixe cu cote procentuale din salariul de bază minim brut pe ţară, al cărui cuantum este ajustat periodic prin hotărâri de guvern. Mai exact, justiţiabilii al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul a 25% din valoarea indicatorului anterior menţionat (575 RON), devin eligibili pentru acoperirea integrală a cheltuielilor judiciare, iar cei pentru care acesta nu ajunge la 50% din aceeaşi sumă (1.150 RON) primesc dreptul la avansarea a jumătate din spezele judecăţii.

În acest mod, se dublează aproximativ valorile vechilor plafoane (de la 300 RON la 575 RON şi de la 600 RON la 1.150 RON) şi se asigură implicit actualizarea permanentă a acestora prin raportarea la salariul de bază minim brut pe ţară, indicator deja utilizat ca element de referinţă la art. 7 din OUG nr. 51/2008, conform căruia *"Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6 lit. a)-c), nu poate depăşi, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare."*

În ceea ce priveşte celelalte intervenţii, acestea sunt motivate după cum urmează:

- înlocuirea la art. 7 şi art. 8 alin. (1) şi (2) a sintagmei *"salariu minim brut pe ţară"* cu sintagma *"**salariu de bază minim brut pe ţară**"*, utilizată în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se întemeiază pe dispoziţiile art. 37 – *"Unitatea terminologică"* din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- specificarea la art. 9 a faptului că, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, sumele datorate în mod periodic care sunt luate în calcul trebuie să servească satisfacerii unor necesități de bază, determină instanța să nu mai aibă în vedere și cheltuielile voluptorii, această clarificare fiind cu atât mai necesară dacă cele două plafoane sunt majorate în mod semnificativ;
- abrogarea alin. (2) al art. 16, care permite instanței să respingă cererea de ajutor public judiciar dacă se dovedește că solicitantul a refuzat anterior începerii procesului să urmeze o procedură alternativă de soluționare, se impune în considerarea jurisprudenței ulterioare a Curții Constituționale, care prin Decizia nr. 266/2014 a constatat că prevederile art. 2 alin. (1) și (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, care instituiau obligația părților de a participa la o ședință de informare privind avantajele medierii, sub sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată, sunt neconstituționale în raport cu dispozițiile art. 21 din Constituție privind accesul liber la justiție;
- abrogarea alin. (1) al art. 22, care prevede că fondul pentru ajutor public judiciar se constituie din sumele prevăzute la art. 25 alin. (1) și art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, este necesară ca urmare a abrogării acestui act normativ prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, conform căreia plățile încasate cu această destinație nu mai constituie venituri la bugetul de stat, ci la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale;
- abrogarea art. 50^1, care prevede că sumele reprezentând limitele de venit și limita maximă ce se poate acorda ca ajutor public judiciar, prevăzute la art. 7 și, respectiv, art. 8 alin. (1) și (2) din OUG nr. 51/2008, se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, se impune deoarece acesta contravine principiului constituțional al ierarhiei actelor normative, ce rezultă din art. 1 alin. (5) din Constituție și este prevăzut la art. 4 – *"Ierarhia actelor normative"* din Legea nr. 24/2000;
- abrogarea art. 51 și art. 53, prin care se modifică și respectiv abrogă prevederi din Codul de procedură civilă din 1865, Legea nr. 146/1997 și Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este necesară deoarece toate aceste acte normative au fost ulterior abrogate în întregime;
- republicarea și renumerotarea articolelor OUG nr. 51/2008 este oportună în virtutea dispozițiilor art. 70 – *"Republicarea"* din Legea nr. 24/2000, întrucât actul normativ a fost modificat și completat în mod substanțial, iar în prezent conține numeroase prevederi care nu mai sunt de actualitate și articole cu indice care îngreunează utilizarea acestuia.

În numele inițiatorilor:

Mihai-Alexandru Badea – Deputat USR
Oana Murariu – Deputat USR
Cristian Bordei – Senator USR